

江苏省南通市通州区人民法院  
法庭审理笔录（第1次）

时间：2024年2月22日10时13分至10时30分

地点：南通市通州区人民法院高新区第六法庭

案号：（2023）苏0612民初240号

案由：金融借款合同纠纷

审判员：季俊华

书记员：沈旭

是否公开审理：公开

旁听人数：0人

书：宣布开庭审理：原告中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市通州区支行与被告王美芝、高建峰、高伟、南通市通州区双恒置业有限公司金融借款合同纠纷一案。

书：请当事人和其他诉讼参与人入庭。

书：现在宣布法庭纪律：

（一）旁听人员、当事人及其他诉讼参与人的手机在开庭期间必须关闭或调至振动状态；

（二）未经许可，不得录音、录像、拍照或者通过发送邮件、微信、微博等方式传播庭审情况；

（三）不得鼓掌、喧哗、哄闹和实施其他妨害审判活动的行为；

（四）不得随意走动和进入审判区；

（五）旁听人员不得发言、提问；

（六）不准吸烟、进食，不得随地吐痰；

（七）当事人和其他诉讼参与人不得中途退庭，如擅自退庭，是原告的作自动撤诉处理，是被告的作缺席判决处理；

（八）当事人及诉讼代理人发言应注意文明礼貌，不准攻击辱骂他人；

（九）对法庭的审判活动有意见，可以在闭庭以后以书面或口头形

沈宇锐

式向本院提出；

（十）庭审全程录像，在庭审中，诉讼参与人或者旁听人员违反法庭纪律或者有关法律规定，破坏法庭秩序，妨碍诉讼活动顺利进行的，庭审录音、录像可以作为追究其法律责任的证据；

对于违反法庭纪律者，审判人员可以口头警告、训诫，没收录音、录像和摄影器材，责令退出法庭或者经院长批准予以罚款、拘留。对于严重扰乱法庭秩序者，将依法追究其刑事责任。

法庭特别提醒：证人不得旁听庭审，如有证人需要到庭作证的，请在法庭门外等候，经法庭传唤才能进入法庭。

请审判员入庭就座。

（起立）报告审判员，当事人及其他诉讼参与人的到庭情况已经查明，开庭工作已准备就绪，可以开庭。

审：请坐下，（敲击法槌），现在开庭。

审：首先核对当事人和其他诉讼参与人的基本信息：

原告：中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市通州区支行，统一社会信用代码 91320612678302328H，住所地江苏省南通市通州区新世纪大道 888 号恒隆大厦 1 幢 101 室。

负责人：吴爱国，行长。（未到庭）

委托诉讼代理人：许宁锐，北京市隆安（南通）律师事务所律师。

（到庭，特别授权）

被告一：王美芝，女，1968 年 8 月 10 日生，居民身份证号码 32062419680 810006X，汉族，住江苏省通州区金沙镇华山花苑 2 号楼 102 室。（未到庭）

被告二：高建峰，男，1970 年 12 月 10 日生，居民身份证号码 3206241970 12100632，汉族，住江苏省通州区金沙镇华山花苑 2 号楼 102 室。（未到庭）

被告三：高伟，男，1991 年 4 月 12 日生，居民身份证号码 3206831991041 20613，汉族，住江苏省通州区金沙镇华山花苑 2 号楼 102 室。（未到庭）

许宁锐

被告四：南通市通州区双恒置业有限公司，统一社会信用代码91320612M A1Q1ALQ10，住所地南通高新区恒隆大厦1幢2101室。

法定代表人：曹晨曦，董事长。（未到庭）

审：当事人，授权委托书是否当面所签或盖章？授权委托书上的当事人签名或盖章是否为当事人本人所签或盖章？

原代：是的。

审：经核对，原告出庭人员符合法律规定，可以参加本案诉讼活动。

审：本庭送达当事人相关文书的方式为直接送达或采用法院专递方式邮寄送达。有关邮寄送达方面，根据最高人民法院《关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》，以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的，其送达与人民法院送达具有同等的法律效力。

当事人要求对送达地址确认书中的内容保密的，人民法院应当为其保密。当事人应另行书面向法院提供送达地址确认书。当事人是否申请保密？

原代：不申请。

（注意：如当事人一方要求保密的，应由审判员要求该方当事人当庭书面填写地址确认书，并注意保密列入副卷保管）

审：现告知当事人送达地址相关事项：为便于当事人及时收到人民法院诉讼文书，保证诉讼程序的顺利进行，当事人应当如实提供确切、有效的送达地址。当事人拒绝提供自己的送达地址，经人民法院告知后仍不提供的，自然人以其户籍登记中的住所地或者经常居住地为送达地址；法人或者其他组织以其工商登记或者其他依法登记、备案中的住所地为送达地址。确认的送达地址适用于各个诉讼阶段，包括一审、二审、再审、执行。诉讼期间如果送达地址有变更，应当在三个工作日内告知人民法院变更后的送达地址。因受送达人自己提供或者确认的送达地址不明确、拒不提供送达地址、送达地址变更未及时告知人民法院、受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收，导致诉讼文书未能被受送达人实际接收的，当事人将自行承担人民法院视为送达的法律后

徐宇航



果，文书退回之日视为送达之日。当事人有无听清？

一致：听清。

审：当事人是否同意电子送达？

原代：同意。

（注意：如一方同意，在庭审笔录中记下电子送达的地址）

审：现请当事人明确送达地址、受送达人或指定代收人及联系电话。

原代：同地址确认书。

审：南通市通州区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十七条规定，今天依法适用简易程序公开开庭进行了审理(2024)苏0612民初240号原告中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市通州区支行与被告王美芝、高建峰、高伟、南通市通州区双恒置业有限公司金融借款合同纠纷一案。本案由审判员季俊华独任审判，由书记员沈旭担任记录。被告王美芝、高建峰、高伟、南通市通州区双恒置业有限公司经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。

审：当事人，本庭庭前依法向你方送达的当事人在法庭上的权利和义务的规定、文书上网须知、廉政监督卡、最高法院“五个严禁”以及申请回避的法律规定，你们是否收到？你们对审理本案的审判员、法官助理及书记员是否申请回避？

原代：收到，知悉，不申请回避。

审：我代表本人及书记员作如下承诺：1、保证不办“关系案、人情案”；2、保证不接受案件当事人及相关人员的请客送礼；3、保证依法、公正审理案件；4、保证依法开展委托鉴定、评估、拍卖等活动；5、保证和双方当事人的代理律师（法律工作者）保持正当交往。请当事人、诉讼代理人及社会公众予以监督。另外，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条规定，民事诉讼应当遵循诚实信用原则。本庭希望双方当事人及诉讼参与人在遵守法庭规则，服从法庭指挥的同时，恪守诚信原则，不得作虚假陈述，或者向法庭提交虚假证据，否则要依法承担法律责任。对上述承诺及告知内容，当事人及诉讼参与人有无听清？

沈旭

原代：听清。

审：现在进行法庭调查。首先由原告方陈述诉讼请求，事实及理由。

原代：（宣读起诉状）诉讼请求为：因为在我方起诉后被告又偿还了共计 10397.6 元，因此我方诉请调整为 1、判令三被告立即偿还原告借款本金 200955.95 元、借期内利息 169.57 元、复利 21.05 元（计算至 2023 年 12 月 18 日合计 201146.57 元），并支付逾期利息、复利（自 2023 年 12 月 19 日起至实际给付之日止，以借款本金、期内利息之和 201125.52 元为基数，按照年利率 8.07% 计算）；

2、判令三被告立即偿还原告借款本金 209049.12 元、借期内利息 2600.02 元、复利 65.03 元（计算至 2023 年 12 月 18 日合计 211714.17 元），并支付逾期利息、复利（自 2023 年 12 月 19 日起至实际给付之日止，以借款本金、期内利息之和 211649.14 元为基数，按照年利率 7.7025% 计算）；

3、判令三被告支付原告律师费 17325 元；

4、判令被告四对上述第一、二、三项确定的债务承担连带清偿责任；

5、本案诉讼费用由四被告负担。事实与理由同诉状。

审：原告方对诉请有无变更和补充？

原代：无。

审：被告均未到庭应诉，庭前也未向本院提供书面答辩意见。

审：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，当事人对自己的主张有责任提供证据，并向本庭说明证据的来源，需要证明的问题，下面由原告举证。

原代：第一组 编号为 32015414120012962819 的《个人购房/购车借款及担保合同》、编号为 32015414120012963014 的《个人购房/购车借款及担保合同》、股东会决议，证明：2020 年 1 月 21 日，四被告与原告签订《个人购房/购车 借款及担保合同》两份，合同约定了贷款用途、贷款金额，贷款期限、贷款方式、利率、抵押担保、违约责任、争

许宁锐

议管辖等权利义务内容，被告四承担连带责任保证。

第二组 《中国邮政储蓄银行个人贷款（手工）借据》、《中国邮政储蓄银行放款清单》、《中国邮政储蓄银行个人贷款受托支付转账凭证》，证明：2020年1月22日，原告向被告指定账户发放贷款30万元，约定年利率5.635%。同日，原告又向被告指定账户发放贷款30万元，约定年利率5.88%，借款期限均为120个月，还款方式均为按月等额本金还款。

第三组 2023年12月18日贷款系统截屏，证明：截至2023年12月18日被告一、二、三尚欠借款本金合计418779.94元、借期内利息4392.35元、罚息86.08元。

第四组 还款流水清单5证明：被告一、二、三在履行还款义务过程中，未按约及时足额偿还借款本金，截至2023年12月18日被告一、二、三尚欠借款本金合计418779.94元、借期内利息4392.35元、罚息86.08元。

第五组 贷款提前到期告知函、法律文书送达地确认书，证明：原告依合同约定主张贷款于2023年12月16日提前到期，被告一、二、三确认按所载送达地址送达法律文书的，视为已接收。

第六组 律师委托代理合同、律师费发票、转账凭证，证明：原告为实现债权而支出的必要费用的有。

第七组，中国邮政储蓄银行个人还款流水清单2份，证明起诉后，被告偿还了部分本金利息。

审：被告未到庭，庭前也未提供书面质证意见或证据。

审：原告方有无其他事实及证据向法庭补充？

原代：没有了。

审：相关证据原件本庭庭前进行了核对，原告提供的复印件与原件一致。

审：你方的诉请中要求支付逾期利息，两份借款合同的具体逾期点陈述一下？

原代：2020.07月开始逾期，至2023.07月开始较严重逾期。

许宇锐



审：第一项诉请判令偿还期内利息、罚息等是从何时开始计算2023.12.18?

原代：两笔借款均是从2023.10.20开始计算至2023.12.18。

审：贷款逾期后你方有无通过相关方式联系四被告进行催款?

原代：原告工作人员通过电话、短信、上门等多种方式催收借款，但是被告均无法联系上。

审：你方诉请中要求支付律师费有何合同依据?

原代：依据借款合同第12、15条的规定。保证合同中第30条也约定了担保的范围。

审：原告按照你方的证据是按照宣布贷款提前到期的，你方是基于合同哪一条规定宣布提前到期?

原代：借款合同第12条。

审：你方通过何种方式送达贷款提前告知函的?

原代：通过EMS邮寄形式，在2023.12.14按照被告在我行预留的送达地址邮寄至被告。

审：告知函有无送达给担保人?

原代：没有送达给保证人，但是尝试联系过保证人未果。合同第35条进行了相关约定。

审：根据法律规定，当事人应当如实陈述案件事实、提交证据，如当事人伪造证据、虚假陈述，妨碍司法秩序的，将予以罚款、拘留；构成虚假诉讼的，将依法追究刑事责任。如被告败诉，请你方在申请执行时将案件受理费一并申请执行，是否清楚，有无异议?。

原代：同意的，听清楚了。

审：法庭调查结束，现在进行法庭辩论，原告发表辩论意见。

原代：同庭审意见。

审：法庭辩论终结，作最后陈述。

原代：请求法庭支持原告诉请。

审：根据民事诉讼法的规定，审理民事案件可以组织双方进行调解，因被告未到庭，致使本庭无法组织调解。本案将定于2024年3月5日上

许宁航

午9时整在本院一区第6法庭进行宣判，是否听清？

原代：听清了，我方有其他事务，要求直接邮寄判决书。

审：现在（敲击法槌）阅读笔录无误后签字确认。判决后将不再另行宣布休庭。

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a few distinct, bold strokes.

许宁锐  
2024.2.22